

1500178-41.2020.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JAMIL ROS SABBAG

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... portanto, a prática do crime de tráfico de entorpecentes na modalidade trazer consigo e guardar, não sendo demais lembrar que a caracterização da infração penal em comento prescinde da demonstração da efetiva comercialização da droga. Nesse sentido:

Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo e guardar porções de cocaína e maconha. Configuração. Materialidade e autoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

2ª Vara

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, nº 50, Garça - SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500178-41.2020.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500178-41.2020.8.26.0593

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ANDRADE CAMARGO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAMIL ROS SABBAG

Vistos.

GABRIEL ANDRADE CAMARGO DA SILVA foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia de fls. 33/36. Em decisão de fls. 37/40 a prisão em flagrante foi convertida em liberdade provisória cumulada com medidas cautelares. O acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 106/107). A denúncia foi recebida às fls. 111. Durante a instrução processual realizada através do Microsoft Teams, foram ouvidas as pessoas arroladas e o réu interrogado (fls. 154/155). Em memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (fls. 163/166) e a Defesa, em sede preliminar, requereu a instauração do incidente de dependência toxicológica, pois a diligência foi negada em audiência. Adiante, requereu a absolvição e, de modo subsidiário e em caso de condenação, a fixação da pena do mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (fls. 170/176). É o relatório

FUNDAMENTO E DECIDO.

Quanto a preliminar arguida pela Defesa, tomo a liberdade de me reportar à decisão por mim já proferida às fls. 156/157, não sendo caso de conversão do julgamento em diligência para as providências requeridas, que não se mostram necessárias ao esclarecimento da verdade e que em nada iriam alterar o panorama probatório, consoante se verá.

No mérito, a ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, autos de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e tetrahidrocannabinol (fls. 25/27).

Quanto a autoria, em seu interrogatório judicial o acusado confessou a prática do crime imputado, dizendo que era usuário de drogas e levava a droga em razão de ter contraído dívida com um traficante. Ressaltou que fazia uso abusivo de drogas e foi preso por um ano, sendo absolvido posteriormente. Disse que ainda faz uso de entorpecentes, mas em menor quantidade que antigamente, que não conhecia os policiais envolvidos na abordagem.

O policial militar Mauro Evangelista de Assis Junior declarou que sua equipe estava em uma operação devido ao tráfico de drogas nas proximidades da Rua Maria Isabel, nesta cidade. Ao patrulhamento, o acusado avistou os policiais e empreendeu fuga em direção ao cafezal, sendo abordado posteriormente, verificou-se que ele trazia consigo os entorpecentes e os valores financeiros descritos na presente. Que só chegaram ao encontro do acusado após um tempo de perseguição e, em entrevista, ele confessou que estaria a serviço de uma "biqueira", que ele apresentou um comportamento passivo apenas depois de abordado.

O policial militar Alex Sandro Nercelso dos Santos disse que a equipe policial foi acionada em decorrência de uma barricada estruturada por traficantes nas proximidades da Rua Maria Isabel. No local, avistaram o acusado empreendendo fuga e iniciaram a perseguição, ao ser abordado, o réu confirmou que praticava a traficância. Que não conhecia o acusado e não teve conhecimento de possíveis ocorrências anteriores, não havendo denúncia anônima expressando prioritariamente o nome do acusado. Que ele não tentou se utilizar de força física contra os policiais.

A testemunha Sidnei Jacob (padrasto do acusado) afirmou que cuida do réu aproximadamente desde os quatro anos, que ele sempre foi cooperativo em cuidar das irmãs menores, que ia regularmente para a escola. Que há dois anos a genitora do réu, ora sua esposa, descobriu que ele estava fazendo o uso de entorpecentes, que tentou lhe internar algumas vezes, mas não obteve êxito. Que é construtor civil há vinte e quatro anos e o réu trabalhava com ele antes de ser preso. Que o réu ficava dias fora de casa em algumas ocasiões, que alguns bens da residência sumiram e sua esposa lhe disse que o acusado teria vendido, provavelmente para adquirir drogas. A testemunha Suely Pereira Vicente Gamba (vizinha do réu) afirmou que o réu foi posto em liberdade há alguns meses, que ficou sabendo do uso de entorpecentes por meio da mãe dele. Que o padrasto do acusado trabalha com obras de construção civil e que o réu já prestou serviços com ele, que ela trabalha na área da saúde e estava se informando sobre os trâmites de internação para o acusado, a pedido da genitora dele.

Plenamente caracterizada, portanto, a prática do crime de tráfico de entorpecentes na modalidade trazer consigo e guardar, não sendo demais lembrar que a caracterização da infração penal em comento prescinde da demonstração da efetiva comercialização da droga. Nesse sentido:

Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo e guardar porções de cocaína e maconha. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Apreensão do entorpecente em poder do acusado. Depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão. Validade e suficiência para a procedência da ação penal. Natureza, quantidade e modo de acondicionamento indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. Pena. Redutor Máximo.

Substituição da pena corporal por restritivas de direitos; Imposição do regime aberto. Apelo defensivo desprovido. (TJ-SP Apelação Criminal 0066695-87.2017.8.26.0050. Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Publicação:

05/03/2020. Julgamento: 05/03/2020. Relator: Otávio de Almeida Toledo) - grifei.

Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo e guarda 731,15 gramas de maconha - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização - Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constarem dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "trazer consigo" e de "guardar". (TJ-SP Apelação Criminal 0000120-46.2018.8.26.0573. Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal. Publicação: 20/03/2020. Julgamento: 20/03/2020. Relator: Grassi Neto) - grifei.

Assim, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do réu, juntamente com a quantidade de dinheiro encontrada, evidente a prática do crime de tráfico.

O delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015). Demonstrada a materialidade do crime em análise, também é certa sua autoria, tendo em vista as declarações uniformes emitidas pelos policiais militares que atuaram no estado de flagrância. Nesta linha, não há nos autos qualquer ponto indicador de que os policiais referidos quisessem prejudicar o réu, imputando-lhe injustamente o cometimento delituoso.

A quantidade de drogas apreendidas e as demais circunstâncias policiais e processuais indicam que tais entorpecentes em poder do réu concretamente se destinavam ao tráfico.

Conclui-se, por conseguinte, que o réu era, na data do ocorrido, imputável, e resguardava plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tanto que declarou em juízo seu arrependimento acerca da prática criminosa. Não há quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira etapa, nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06, considerando a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, 81 (oitenta e um) pinos de cocaína; 25 (vinte e cinco) porções de crack, e 66 (sessenta e seis) porções de maconha, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo o montante de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda etapa, reconheço as atenuantes da idade do réu na data do fato (dezenove anos) e da confissão espontânea, as quais estão previstas no art. 65, I e III, "d", do CP, retornando ao patamar inicial de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira etapa, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Descaracterizada a hediondez equiparada face o reconhecimento do privilégio, cabível a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Quanto à substituição da pena, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional a vedação feita no art. 44 da Lei de Drogas (Habeas Corpus nº 97.256/RS). Logo, considerando a primariedade do réu e o montante da pena calculada, em preenchimento do art. 44, I, II, e III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de duas prestações pecuniárias, no valor de um salário mínimo cada, com destinação a ser dada na fase de execução.

Valor do dia-multa no mínimo-legal previsto na Lei de Drogas, por ser desconhecida

a situação financeira do acusado.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu GABRIEL ANDRADE CAMARGO DA SILVA à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com a unidade calculada no mínimo legal, pela prática do crime constante no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade imposta por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes no pagamento de duas prestações pecuniárias, no valor de um salário mínimo cada, com destinação a ser dada na fase de execução.

Nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, determino a perda em favor da União do valor apreendido, com reversão ao FUNAD (Fundo Nacional Antidrogas).

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o recolhimento da pena de multa, nos termos do art. 686 do CPP; oficie-se ao IIRGD para constar da folha de antecedentes a condenação; oficie-se ao TRE, para os fins do inciso III, do artigo 15 da CF e expeçam-se as guias/ofícios necessários para a execução das penas impostas.

Custas na forma da lei.

Tudo concluído, ao arquivo.

Publique-se e intime-se.

Garça, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA